

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

पत्रांक: 22/03/30/78/62470/रेरा/का0द0नोटिस (आ0क्रि0)/2020-21

दिनांक : 25-02-2022

कारण दर्शाओ नोटिस

(अन्तर्गत धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016)

सेवा में,

Project Category-Register

Newtech Promoters and Developers Pvt. Ltd.

M/s Newtech Promoters and Developers Private Limited Unit-219, SF, Vasundhara Enclave, Plot No. 1, Vardhman Sunrise Plaza
LSC, Delhi - 110096

La Galaxia

La Galaxia

ई-मेल:-accounts@newtechgroup.co

विषय: उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा शिकायत संख्या- NCR144/10/62470/2020 Neeraj Vohra बनाम Newtech Promoters and Developers Pvt. Ltd., में पारित आदेश का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-63 के अन्तर्गत परियोजना की कुल लागत के 5 प्रतिशत तक अर्थदण्ड आरोपित करने के सम्बन्ध में ।

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा श्री Neeraj Vohra द्वारा प्रस्तुत शिकायत संख्या- NCR144/10/62470/2020 श्री Neeraj Vohra बनाम Newtech Promoters and Developers Pvt. Ltd. में आदेश पारित किये गये हैं ।

शिकायतकर्ता श्री Neeraj Vohra द्वारा आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में प्राधिकरण द्वारा आपको पूर्व में नोटिस भेजकर आपसे अपेक्षा की गयी थी कि पारित किये गये आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराये। परन्तु आपके द्वारा उक्त आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है ।

आपको सतर्क किया गया था कि यदि निर्धारित तिथि तक अनुपालन आख्या नहीं उपलब्ध कराई जाती तो अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित कर दिया जायेगा। अधिनियम की धारा-63 निम्नवत् है:- ।

“संप्रवर्तक द्वारा प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति- यदि कोई संप्रवर्तक, जो प्राधिकरण के किन्हीं आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा।“ उद्धृत की गयी थी ।

अतः दिनांक 27-04-2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि रेरा के आदेश के उल्लंघन के लिए आपके ऊपर परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित कर दिया जाये ।

आपको एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर स्पष्टीकरण न उपलब्ध कराने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपको इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है और प्राधिकरण स्तर पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यथोचित अर्थदण्ड आरोपित कर दिया जायेगा ।

यदि सम्बंधित पक्षकार अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को अपनी शिकायत की पैरवी हेतु रेरा अधिनियम की धारा - 56 में निहित व्यवस्था के अनुसार किसी को प्राधिकृत करते हैं तो प्राधिकृत व्यक्ति को लिखित रूप से प्राधिकृत करना अनिवार्य है ।

यह शिकायत सुनवाई हेतु नामित प्राधिकारी, प्रथम पीठ (ए) गौतम बुद्ध नगर के समक्ष 27-04-2022 नियत है, तिथि एवं समय में परिवर्तन की दशा में आपको ईमेल द्वारा सूचित किया जायेगा।

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: शिकायतकर्ता Neeraj Vohra, ई-मेल- neerajvohra2004@yahoo.com को उक्त तिथि एवं समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित होने के संबंध में प्रेषित।

(उमाशंकर सिंह)

संयुक्त सचिव

Registered

Complaint Against

Complaint Against Promoter
Project Project - La Galaxia
 Gautam Buddha Nagar

Complainant Details

Complaint Number NCR144/10/62470/2020
Name Neeraj Vohra
Address 3T/308, AWHO GURJINDER VIHAR, ,GREATER NOIDA, Gautam Buddha Nagar,
 201306,Uttar Pradesh
Mobile *****
Email *****

Payment Made to promoter

S.No.	Payment Date	Payment Amount	Receipt No
1	15-09-2012	3047559.00	1060Multiple

Other Details

Jurisdiction UP RERA
 Flat/Apartment/Plot No. Booked - F-1103, 11th floor
 Total Value of Flat/Apartment/Plot - 3427000.00
 Amount Paid Till Date - 3047559.00
Complaint Detail Date Of Completion as per Builder Agreement - -
 Date Of Possession as per Builder Agreement - -
 Delays(if any) -
 Any Other Details -

Any Other Details

Relief Sought Details

Interim Order 100% refund of money along with Penal interest , as there is an inordinate delay of over 60 months.

Any Court Case

Payment Details

Paid Amount 1000**Payment Date** 01-10-2020

Ground For Complaint

Relief Sought :- Refund

S.No.	Ground(s)	Explanatory Note(s)
1	Delay in handing over the possession of Unit	No construction on tower by the promoter
2	Discontinuation of the work of project for any reason other than force majeure	No construction on tower by the promoter , promoter inordinately delayed the project
3	Inability of promoter to deliver the unit as per Agreement for Sale	promoter failed to deliver the project as per date given as per agreement, Promoter even failed to deliver as per dates given to RERA i.e 31.12.2018

Other Facts Of The Case

S.No.	Other Facts
1	The promoter has signed builder buyer agreements as per the details mentioned in the Land registry documents i.e Aashiyana Promoters and Developers Pvt Ltd, However the project is registered in RERA as NEWTECH PROMOTERS AND DEVELOPERS PVT. LTD. which itself amounts to cheating
2	Promoter has already taken Rs 3047559 however the construction is as it is since 2016 ...Photo enclosed
3	Promoter sent an email on 06.11.2019 stating not dues are left towards the complainant however did not stated anything on completion